

पेसा कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक
कार्यक्रमासाठी निश्चित केलेल्या
नियतव्ययाच्या कमाल १% मर्यादेतील निधी
उपलब्ध करून देणेबाबत....

महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: टीएसपी-२०२६/प्र.क्र. ८३ /कार्यासन-६

मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : ०२ जुलै, २०२६

वाचा :-

१. केंद्र शासनाने दि. ०२ डिसेंबर, १९८५ रोजीचे राजपत्र
२. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६
३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. आउयो (प्रसिद्धी)-२००७/प्र.क्र.४१/का.१४, दि. ३१ जानेवारी, २००८
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि. ०६ जून, २००८
५. महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४
६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का.१७, दि. २१ एप्रिल, २०१५
७. शासन पत्र, महसूल व वन विभाग क्र. बैठक-२०२६/प्र.क्र.३८/जमीन-०१-अ, दि. २२ एप्रिल, २०२६
८. आदिवासी विकास विभागाची ई नस्ती क्र. १६६७१२१/का.०८

प्रस्तावना :-

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (०१) येथील राजपत्राद्वारे अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, १९८५ पारित केला आहे. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रामधील ११ जिल्हे हे अनुसूचित क्षेत्रात येतात. कालानंतराने अनुसूचित क्षेत्रातील धुळे व ठाणे या जिल्ह्यांमधून नंदुरबार व पालघर या दोन नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाल्यामुळे, अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्ह्यांची संख्या एकूण १३ इतकी झाली.

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ केंद्र शासनाने दि. २४ डिसेंबर, १९९६ रोजी अधिसूचित केला आहे. त्यानुसार राज्याच्या १३ जिल्ह्यांच्या ५९ तालुक्यांतील साधारणतः ६००० गावे व २८९५ ग्रामपंचायती पेसा (PESA) क्षेत्रात येतात. अनुसूचित क्षेत्रातील सदर ग्रामपंचायतींना सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या सबळ करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

ग्रामविकास विभागामार्फत संदर्भ क्र. (०५) येथील दि. ४ मार्च, २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ तयार करण्यात आले आहेत. सदर नियमान्वये आदिवासी जनतेला त्यांच्या प्रथा, परंपरा तसेच नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. तसेच, आदिवासी जनतेची प्रगती व्हावी, त्यांना मुख्य प्रवाहात सामिल होता यावे यासाठी वाड्या-वस्त्या पाडे यांच्यासाठी स्वतंत्र ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली. जेणेकरून आदिवासी ग्रामसभेमार्फत त्यांच्या हक्कांचे निर्णय घेऊ शकतील. या व्यतिरिक्त शांतता व सुरक्षा आणि तंटामुक्ती, नैसर्गिक साधनसंपत्ती शेती व जमीन

यांचे व्यवस्थापन, खाण व खनिजे, मादकद्रव्य नियंत्रण, गौण वनोत्पादन, बाजारांचे व्यवस्थापन, सावकारी इत्यादी बाबत सदर नियमामध्ये महत्त्वपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, पेसा कायदा व त्यानुषंगाने मिळणारे विशेष अधिकार, पेसा क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचत नाही. पेसा कायदा व त्यानुषंगाने मिळणारे विशेष अधिकार तसेच शासकीय योजनांपासून आदिवासी समुदाय वंचित राहिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर मा.मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली व मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांच्या सह अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. त्यानुसार पेसा कायद्याच्या जनजागृतीबाबत देण्यात आलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय:-

अनुसूचित क्षेत्रामधील (पेसा) नंदुरबार, पालघर, नाशिक, गडचिरोली, धुळे, अमरावती, ठाणे, यवतमाळ, अहिल्यानगर, पुणे, नांदेड, जळगाव व चंद्रपूर या १३ जिल्ह्यांसाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मंजूर केलेल्या नियतव्ययापैकी (पेसा ग्रामपंचायतींना ५ % थेट निधी योजनेचा निधी वगळून) कमाल १ % मर्यादेतील निधी पेसा कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी राखून ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

३. पेसा कायद्याची अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांत परिणामकारक जनजागृती करण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी वर्षभरात अपेक्षित असलेल्या खर्चासह 'वार्षिक माध्यम आराखडा' प्रचलित नियमानुसार तयार करून घ्यावा व तो संबंधित जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांच्याकडून मंजूर करून घ्यावा.

४. पेसा कायद्याच्या जनजागृतीबाबतच्या वार्षिक माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता घेणे/ वित्तीय मान्यता घेणे/ मंजूरी देणे/ कार्यारंभ आदेश देणे/ जाहिरात प्रसिद्धी/ देयकांचे प्रमाणिकरण/ कामाची पडताळणी इत्यादी कार्यवाही संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी प्रचलित नियमानुसार सक्षम स्तरावरून पूर्ण करून घ्यावी.

५. पेसा कायद्याच्या जनजागृतीबाबत उपलब्ध झालेला निधी प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सदर निधी त्या-त्या आर्थिक वर्षातच खर्च करणे बंधनकारक राहिल. वार्षिक माध्यम आराखड्यानुसार सदर काम वर्षभरात पूर्ण होणे अभिप्रेत असल्याने, या प्रकरणी वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (०४) येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अखर्चित राहिलेला लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षाखेर पर्यंत खर्च करण्याची अनुमती असणार नाही.

६. नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी :- पेसा कायद्याच्या जनजागृतीबाबत योजना राबविण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे नियंत्रक अधिकारी तर संबंधित मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.

७. आढावा :- पेसा कायद्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांतील जनजागृती कामाचा आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांनी त्रैमासिक आढावा घ्यावा व योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबत वार्षिक अहवाल शासनास सादर करावा.

८. पेसा कायद्याची जनजागृती करताना विविध माध्यमांमार्फत प्रसिद्धीबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भ क्र. (०३) येथील दि. ३१ जानेवारी, २००८, संदर्भ क्र. (०६) येथील दि. २१ एप्रिल, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी, तसेच जनजागृती व प्रसिद्धीबाबत शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करावी.

९. अनुसूचित क्षेत्रामधील (पेसा) १३ जिल्ह्यांसाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मंजूर केलेल्या नियतव्ययापैकी (पेसा ग्रामपंचायतींना ५ % थेट निधी योजनेचा निधी वगळून) कमाल १% मर्यादेतील निधी पेसा कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी राखून ठेवावा आणि सदरचा खर्च जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या मागणी क्र. ०९ मधील पेसा ग्रामपंचायतींना ५ % थेट निधी योजनेच्या उपसंकेतांक TL170013 मधून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०७०२१४४८५१४२२४ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(शंकर त्र्यं. जाधव)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई.
४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
६. मा. राज्य मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
७. सर्व मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई.
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
९. अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई

१०. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक.
११. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक.
१२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नंदुरबार/ पालघर/ नाशिक/ गडचिरोली/ धुळे/ अमरावती/ ठाणे/ यवतमाळ/ अहिल्यानगर/ पुणे/ नांदेड/ जळगाव/ चंद्रपूर
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार/ पालघर/ नाशिक/ गडचिरोली/ धुळे/ अमरावती/ ठाणे/ यवतमाळ/ अहिल्यानगर/ पुणे/ नांदेड/ जळगाव/ चंद्रपूर
१४. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक.
१५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक.
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक.
१८. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ ठाणे.
१९. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार/ धुळे/ तळोदा/ जव्हार/ डहाणू/ कळवण/ नाशिक/ गडचिरोली/ धारणी/ शहापूर/ पांढरकवडा/ राजूर/ घोडेगाव/ किनवट/ यावल/ चिमूर
२०. सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२१. सर्व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२२. आदेशांची निवडनस्ती